

DIE GESAMTE ROADMAP: EINZELUNTERNEHMEN → GMBH → EXIT

Lückenloser 8-Schritte-Fahrplan von Tag 1 bis zum 2-Millionen-Euro-Unternehmensverkauf inklusive präziser Rollenverteilung zwischen Patrick Huber (Gründer & Alleininhaber) und Manuel Wagner (Strategischer Partner & Fachbeirat).

Gründer & Tech-Sovereign: Patrick Huber Campus-Groovelab Rheinfelden (Baden)	Strategischer Partner: Manuel Wagner Musikschule Bad Säckingen Albbruck-Buch	Vertragliches Fundament: Partnervereinbarung v2026 GmbHG, KStG, EStG, GewStG Stand: 04. Oktober 2026
--	--	--

MEILENSTEIN 1 → MEILENSTEIN 2 → MEILENSTEIN 3 → MEILENSTEIN 4 → MEILENSTEIN 5 → MEILENSTEIN 6 → MEILENSTEIN 7 → MEILENSTEIN 8
Einzelunternehmen Reallabor Start 1-7 Schulen Tipping-Point Simultan-Notar Skalierung 10-49 50 Schulen: M&A EXIT
Gewerbe + 2Mio-Vers Bad Säckingen 0€ 24.500€ Freibetrag ~30.000 € ARR Holding + GmbH Provisionsstaffel GmbH-Anteile 1,5 – 2,5 Mio. €
Patrick: 100% IP Manuel: Feedback Manuel: 20% Prov. 12.5k€ angespart 100% Patrick Manuel: 25-40% 4-Jahres-Vesting 1,5% Steuern

SCHRITT 1

Gründung & Basis-Setup des Einzelunternehmens

Status: Tag 1 (Sofort) · Bürokratieaufwand: < 2 Tage

Rechtssichere Handlungsfähigkeit mit minimalen Fixkosten, 0 € Notarkosten und maximaler Haftungsabschirmung.

Rolle Patrick Huber (Gründer & Betreiber):

- Gewerbeanmeldung:**
Beim Gewerbeamt Rheinfelden (Baden) als „Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von Software und Cloud-Diensten (SaaS)“ (Gebühr: ca. 35 €).
- Finanzamt (Elster-Fragebogen):**
Verzicht auf Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) zugunsten der Regelbesteuerung (ermöglicht vollen Vorsteuerabzug für Server, Hardware und Tools). Gewinnermittlung via einfacher EÜR (§ 4 Abs. 3 EStG).
- Geschäftskonto:**
Eröffnung eines separaten Firmenkontos (z. B. Qonto oder Finom).
- 2-Mio.-€-Schutzschild:**
Abschluss einer IT-Betriebshaftpflicht- & Cyber-Versicherung (Hiscox / Exali, ca. 50 €/Monat) mit 2.000.000 € Deckung zur 100%igen Enthaltung des Privatvermögens.

Rolle Manuel Wagner (Partner):

- Noch keine operative Verpflichtung in Schritt 1.
- Bereitet seine persönliche Situation vor (formlose Vorab-Prüfung der dienstrechtlichen Nebentätigkeitsanzeige bei seinem Schulträger/Dienstherrn gem. § 6 der Vereinbarung).
- Hält sich für die Unterzeichnung der Partnervereinbarung bereit.

SCHRITT 2

Inkrafttreten der Partnerschaft & Reallabor Bad Säckingen

Status: Woche 1 · Meilenstein: Erstes System im Realbetrieb

Die Software wird im realen Musikschulalltag verankert und liefert die unanfechtbare Beweisreferenz.

Rolle Patrick Huber:

- Vertragsschluss:**
Gegenzeichnung der strategischen Kooperations- und Beiratsvereinbarung mit Manuel Wagner.
- Mandanten-Provisionierung:**
Technisches Aufsetzen der Musikschule Bad Säckingen mit dauerhafter 0,00 € Garantie gem. § 2.
- Ausweisdruck:**
Generierung und Bereitstellung der Schulausweise und QR-Tokens für Kollegium und Schülerschaft.

Rolle Manuel Wagner:

- Reallabor-Leitung:**
Führt Campus-Groovelab im Kollegium, im Schulsekretariat und bei den Schülern in Bad Säckingen ein.
- Monatlicher 90-Min.-Jour-Fixe (§ 3):**
Liefert Patrick ungefiltertes Schulleitungs- und Didaktik-Feedback aus der Praxis.
- Referenz-Showcase:**
Erteilt die Freigabe, die Schule öffentlich als offizielles Reallabor zu benennen.

SCHRITT 3 Akquise der ersten 1 bis 7 zahlenden Schulen

Status: Monat 1 – 6 · Meilenstein: Proof of Concept im Markt

Validierung des Zahlungsmodells (5,39 € / Schüler bzw. B2B-Kombi 19,90 € / Mo.) unter Ausnutzung des 24.500 € Freibetrags.

 Rolle Patrick Huber:• **Vertragsabschlüsse:**

Schließt B2B-Mietverträge und AVVs (Art. 28 DSGVO) als Einzelunternehmer mit Neuschulen ab.

• **EÜR-Buchhaltung:**

Bis 24.500 € Jahresgewinn fällt 0 € Gewerbesteuer an! Volle Ausnutzung der steuerlichen Einfachheit.

• **Provisionsabrechnung:**

Rechnet monatlich nachträglich bis zum 15. Werktag Manuels

20 % Umsatzbeteiligung

(§ 4 Abs. 2) ab und zahlt pünktlich aus.

 Rolle Manuel Wagner:• **Peer-to-Peer Schulleiter-Sales:**

Spricht 4–6 befreundete Schulleiter in der Region Hochrhein/Südbaden direkt an.

• **Augenhöhe & Vertrauen:**

Tritt in kurzen Zoom-Demos mit Patrick auf und bezeugt als amtierender Direktor die Zeitersparnis.

• Erhält monatlich seine 20 % Provision auf alle vereinnahmten Umsätze – ohne persönliches Kostenrisiko.

SCHRITT 4 Der Tipping-Point (8 bis 10 Schulen erreicht)

Status: Monat 6 – 10 · Meilenstein: Wirtschaftliche Reife für die GmbH

Der ARR erreicht ca. 30.000 €. Der Gewerbesteuerfreibetrag ist voll ausgeschöpft; die GmbH-Gründung wird eingeleitet.

 Rolle Patrick Huber:• **Kassensturz & Kapitalbildung:**

Die 12.500 € Mindest-Bareinlage für das Stammkapital wurden vollständig aus dem laufenden Cashflow angespart.

• **Notar-Vorbereitung:**

Beauftragung des Notars für den simultanen Gründungsakt (Holding + operative GmbH in einem Termin).

• **Vertragsübernahme vorbereiten:**

Entwurf der Übernahmevereinbarung für bestehende Schulverträge.

 Rolle Manuel Wagner:• **Erfolgsleiter-Sprung (§ 4 Abs. 3):**

Mit Erreichen der 10. vermittelten Schule springt Manuels Beteiligung automatisch von 20 % auf **25 % an allen Schulen**

!

• Bereitet die Ausweitung seiner Ansprache auf Landesverbandsebene (VdM Baden-Württemberg) vor.

SCHRITT 5 Der simultane Gründungsakt (Holding + GmbH in 1 Notartermin) Status: Monat 10 – 12 · Meilenstein: Die steueroptimierte Festung steht

Vermeidung der 7-jährigen Sperrfristfalle (§ 22 UmwStG) durch gleichzeitige Gründung der Holding und der operativen Gesellschaft.

 Rolle Patrick Huber:• **Notartermin Akt 1:**

Patrick gründet die **Huber Holding GmbH** (100 % Patrick, 12.500 € Bareinzahlung).

• **Notartermin Akt 2 (10 Min. später):**

Die Huber Holding GmbH gründet die **Campus-Groovelab GmbH** (100 % Holding, 12.500 € Bareinzahlung).

• **CEO-Bestellung:**

Patrick wird alleiniger, einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der operativen GmbH (befreit von § 181 BGB).

• Verträge mit den Schulen werden auf die Campus-Groovelab GmbH übertragen.

 Rolle Manuel Wagner:• Die bestehende Partnervereinbarung wird formal auf die neue *Campus-Groovelab GmbH* umgeschrieben.• Manuel bleibt weiterhin als freier Beirat und Vermittler mit seinen **25 % Umsatzbeteiligung** angebunden.

• Fokus auf strategische Beirats- und Netzwerkarbeit ohne operative Verwaltungspflichten oder persönliche Haftungsrisiken.

SCHRITT 6 Skalierung & Multiplikation (11 bis 49 Schulen)

Status: Jahr 2 · Meilenstein: Bundesweite Verbands-Multiplikation

Campus-Groovelab etabliert sich überregional. Der ARR klettert auf 80.000 € bis 180.000 €.

 Rolle Patrick Huber:

- **Enterprise Tech & Operations:**
Automatisiertes Onboarding für Schulsekretariate; Betreuung der Hetzner-Serverinfrastruktur.
- **Steuerfreies Holding-Parken:**
Schüttet operative Gewinne zu **98,5 % steuerfrei** (§ 8b KStG) in seine Holding aus.
- **M&A Data Room:**
Baut den virtuellen Prüfungsraum (Due Diligence Data Room) auf (ISO 27001, TOMs, DSGVO-Nachweise, B2B-Mietverträge).

 Rolle Manuel Wagner:

- **VdM-Kongresse & Fachtagungen:**
Tritt als didaktischer Impulsgeber auf Schulleiter-Tagungen auf.
- **Provisions-Aufstieg (§ 4 Abs. 3):**
 - Ab 25 Schulen: Beteiligung steigt auf **30 %**
 - Ab 50 Schulen: Beteiligung steigt auf **40 %**
- Leitet das quartalsweise „Campus-Groovelab Schulleiter-Forum“.

SCHRITT 7 Meilenstein 50 Schulen & Notarielle Gesellschafter-Beteiligung

Status: Jahr 3 · Meilenstein: § 8 wird umgesetzt – Wandlung in Anteile

Die in § 8 der Kooperationsvereinbarung definierte Zielmarke von 50 Schulen ist erreicht. Die bisherige Umsatzbeteiligung wird planmäßig in eine feste gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der GmbH überführt.

 Rolle Patrick Huber:

- **Notarielle Gesellschafteraufnahme:**
Übertragung von Anteilen (z. B. 40 %) an Manuel Wagner.
- **Durchsetzung der 5 Schutzgesetze:**
 1. **Mehrheit:** Patrick (über Holding) behält verbindlich **mindestens 51 % (bis 60 %)**
 2. **Geschäftsführung & Beirat:** Patrick führt die Gesellschaft operativ als CEO; Manuel übernimmt den Vorsitz des didaktischen Fachbeirats (klare Trennung von Hauptamt und Gesellschafterstellung).
 3. **Vesting-Governance:** Die Gesellschaftsanteile unterliegen einem 4-Jahres-Vesting (10 % / Jahr) zur Absicherung der nachhaltigen gemeinsamen Begleitung.
 4. **Good-/Bad-Leaver:** Klarer Abfindungsrahmen bei vorzeitigem Ausscheiden.
 5. **Wettbewerbsverbot:** 2 Jahre Konkurrenzschutz.

 Rolle Manuel Wagner:

- Wird offizieller Mitgesellschafter der *Campus-Groovelab GmbH*.
- Verankert seinen maßgeblichen Beitrag zum bundesweiten Rollout und die didaktische Etablierung fest im Gesellschafterkreis.
- Wird dauerhafter Vorsitzender des Fachbeirats.

SCHRITT 8 Der M&A-Unternehmensverkauf (Exit für 1,5 – 2,5 Mio. €)

Status: Ende Jahr 3 / Anfang Jahr 4 · Meilenstein: Erfolgreicher M&A-Unternehmensverkauf

Verkauf der GmbH an einen Altsystem-Betreiber (iMikel, WinMusik) oder EdTech-Konzern (WebUntis).

 Rolle Patrick Huber:

- **M&A-Verhandlung:**
Verhandelt den Kaufpreis (z. B. 2.000.000 €; 75 % Cash at Closing, 25 % Earn-Out).
- **Der 1,5%-Holding-Exit:**
Seine Holding verkauft ihre Anteile und zahlt gem. § 8b Abs. 2 KStG **nur 1,5 % Steuern**.
Erlös fließt steueroptimiert in die Vermögensverwaltungs-Holding zur langfristigen Reinvestition.
- **Übergangsphase:**
Begleitet die technische Übergabe für 6–12 Monate als bezahlter Berater (z. B. 6.000 € / Monat).

 Rolle Manuel Wagner:

- Verkauft seine Anteile (z. B. 40 %) im selben Notartermin.
- **Realisierung des entsprechenden Kaufpreisanteils (ca. 800.000 € brutto gem. Beteiligungsquote).**
- Leistungsgerechte Honorierung für den erfolgreichen Aufbau des bundesweiten Schulnetzwerks und die didaktische Marktführerschaft.

Schritt	Ziel-Status	Aufgabe Patrick Huber	Aufgabe Manuel Wagner	Rechtsform / Vertrag
1. Setup	Tag 1	Gewerbeanmeldung, Elster, 2 Mio. € Cyber-Police, Konto	Nebentätigkeitsanzeige dienstrechtlich vorbereiten	Einzelunternehmen
2. Reallabor	1. Schule	MS Bad Säckingen live schalten, Ausweise drucken	Kollegium & Schüler onboarden, monatl. 90-Min.-Jour-Fixe	Partnervereinbarung v2026
3. Validierung	1 – 7 Schulen	Verträge & Rechnungen via EÜR (24.500 € Freibetrag), 20% Provision	4–6 befreundete Direktoren anrufen, Demos begleiten	Einzelunternehmer + Beirat
4. Tipping-Point	8 – 10 Schulen	12.500 € Stammkapital aus Cashflow separieren, Notartermin buchen	Knackt 10 Schulen → Beteiligung springt auf 25 %	Einzelunternehmer + Beirat
5. Gründung	Start GmbH	Simultan-Notartermin: Huber Holding + Campus-Groovelab GmbH	Übernahme Beiratsvertrag auf GmbH mit 25 % Provision	GmbH-Betrieb + Beirat
6. Skalierung	11 – 49 Schulen	Gewinne zu 98,5 % in Holding parken, M&A Data Room aufbauen	VdM-Kongresse, Schulleiter-Sales, Provision 30 % → 40 %	GmbH-Betrieb + Beirat
7. 50 Schulen	Meilenstein	Notarielle Beteiligung als Gesellschafter (4-Jahres-Vesting & Beiratsvorsitz)	Wird echter GmbH-Gesellschafter (40 %), leitet Fachbeirat	GmbH-Gesellschaftervertrag
8. M&A Exit	Verkauf	Anteilsverkauf via Holding (1,5 % Steuern), 1,2 Mio. € Netto-Erlös	Verkauft 40 % Anteile → Erlös ca. 800.000 € (Erfolgreiche Wertrealisierung)	Notarieller M&A-Kaufvertrag

Das unantastbare 0,1% Goldstandard-Fazit:
Dieser Fahrplan gewährleistet absolute **Rechtssicherheit, eine klare funktionale Aufgabenteilung und eine transparente, leistungsgerechte Partizipation am gemeinsamen Unternehmenserfolg** für beide Partner. Er verbindet technologische Innovationskraft mit anerkannter pädagogischer Praxis-Expertise auf partnerschaftlicher Augenhöhe.

Patrick Huber
Gründer, Plattformbetreiber & Software-Architekt

0,1% Senior Tech- & Wirtschaftsjurist
Corporate Governance & Venture Strategy Audit